

1501015-27.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2009733/2020 - 78º D.P. JARDINS, 9450636 - 78º D.P. JARDINS, 269/20/342 - 78º D.P.

JARDINS, 2009733 - 78º D.P. JARDINS, 269/20/342 - 78º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501015-27.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501015-27.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2009733/2020 - 78º D.P. JARDINS, 9450636 - 78º D.P. JARDINS, 269/20/342 - 78º D.P.

JARDINS, 2009733 - 78º D.P. JARDINS, 269/20/342 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos.

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA, qualificado nos autos, porque teria cometido os crimes previstos no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 244-B do ECA, em concurso material de infrações. Consta da exordial que no dia 12 de janeiro de 2020, por volta das 22h30min, na Rua Cardeal Leme, nº 170, Bela Vista, nesta cidade, o acusado, agindo em concurso e previamente ajustado com a adolescente S.A.S, estaria guardando para exposição a venda, 32 porções de cocaína, substância entorpecente causadora de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda,

que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado teria facilitado a corrupção do referido adolescente com ele praticando o delito referido. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 70/72. A denúncia foi recebida (fls. 68/69) providência ratificada a fls. 182. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 160), ofertou resposta à acusação (fls. 172/181). A instrução processual contou com oitivas de duas testemunhas. O réu tornou-se revel nesta data. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal, mas reclamando a aplicação do art. 383, do CPP, para o fim de ser, a circunstância do cometimento do crime em conluio com adolescente, ser considerada como causa de aumento de pena prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/06. Por seu turno a I. advogada, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, bem como porquanto o réu desconhecia a condição de adolescente da moça que o acompanhava, requereu a absolvição do acusado subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência parcial desta ação penal eis que não é caso de se condenar o réu por tráfico de drogas e corrupção de menor, mas tão somente pelo primeiro delito com a causa de aumento de pena prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/06, o que se faz com autorização do art. 383, do CPP porquanto a circunstância está devidamente descrita na denúncia. Os policiais militares Guilherme e Leonardo foram unânimes ao informar que, durante patrulhamento rotineiro, avistaram o réu e a adolescente juntos, parados e mexendo numa bolsa. Na referida bolsa as trinta e duas porções de cocaína prontas ao comércio foram apreendidas. A bolsa, pois, estava na posse de ambos. Havia dinheiro com o réu, mais de cem reais, bem como mais de duzentos reais na mencionada bolsa. O local da prisão do réu é ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes. O réu, ao ser preso, como asseveraram as testemunhas, confirmou que ali estava conluído com a adolescente para o tráfico de drogas se desenvolver, que era sua namorada como esclareceu a testemunha Leonardo, não havendo, assim, que se cogitar de seu desconhecimento quanto à sua condição de adolescente. O réu é revel. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal produzida, coesa como explicitado, demonstrou a veracidade dos fatos articulados na exordial acusatória. O réu foi flagrado traficando entorpecente em conluio com a adolescente Suelly. Assim sendo, a hipótese é aquela prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/06. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base para o crime de tráfico de drogas em 5 anos e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Nos termos do inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/06, exasperam-se as sanções em um sexto: 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Com base no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a redução das penas em um sexto - patamar mínimo abstratamente previsto de modo a garantir a efetividade da pena enquanto punição hábil a coibir a continuidade da delinquência - tendo em conta ser o réu primário e não haver prova de seu envolvimento com organização criminosa: 4 anos, 10 meses de reclusão e 486 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea "b", do §2º, do art. 33, do CP com autorização do §3º do mesmo preceito legal em face das nefastas consequências desta espécie de delito. O comércio de drogas incita a violência desenfreada que acomete este país estando muitas vezes na raiz de crimes graves como roubo e latrocínio. Tratar o traficante de drogas com benevolência representa retrocesso social e desprezo pela terapêutica preconizada pela LEP. Defiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal para o fim de: I - CONDENAR LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA, qualificado nos autos, às penas de 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 486 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33, em combinação com o inciso VI, do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06; II - ABSOLVÊ-LO, com fundamento no inciso III, do art. 386, do CPP, da imputação de haver cometido o

crime previsto no art. 244-B do ECA. Autorizo a incineração do entorpecente apreendido oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP, bem como com relação ao telefone. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA